

לכבוד
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
רחוב דרך בגין 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101
אצל: תדמור ושות' פרופ' לוי ושות' עו"ד



**רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

ד' שבט תשע"ו
14/01/2016

**הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על שינוי/החלפת תקנון
בחברה אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
מספר תאגיד 515246833**

הננו לאשר כי בהתאם למכתבכם שהתקבל במשרדנו ביום 07/01/2016 נרשם ביום 14/01/2016 שינוי/החלפת תקנון החברה כמבוקש לפי החלטת האסיפה הכללית.

בכבוד רב,
מזי גבריאלי
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

דוא"ל: moked-tagid@justice.gov.il טלפון: 1-700-70-60-44 www.taagidim.justice.gov.il

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

לכבוד
רשם החברות
ררוב ירמיהו 39
בנין 1, קומה 10, מגדלי הבירה
ירושלים

באמצעות שליח

אנ: הח"מ, יואב צוקרמן, ת.ז. 029509122, דירקטור בחברה (ומוסמך לדווח לרשם החברות בשם החברה לפ: סעיף 39 לחוק החברות, התשנ"ט-1999), מתכבד להודיעכם בזאת, כי ביום 25.12.2015 אסיפת בעלי חכניות בחברה קיבלה החלטה בדבר שינוי תקנון החברה.

מצ"ב למכתבי זה נוסח תקנון החברה.

אודה על עדכון תקנון החברה במרשם החברות, כמפורט לעיל.

בברכה,


יואב צוקרמן, דירקטור



אישור

בפני, א. רמיר, עו"ד, התייצב ביום
6.1.16 מר יואב צוקרמן המוכר לי אישית
ואשר הזדהה בפני באמצעות ת"ז שמספרה
029509-222, ולאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר אמת אחרת יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק, חתם בפני על ההודעה
דלעיל. גיא פוקס, עו"ד

מ.ר. 70988

תדמור ושות' פקופ' יבבל לוי ושות'
דוד מנחם פז' 132 ת"א, 6701101

למאן פאקט, עו"ד



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

SIPG Bayport Terminal Co. Ltd., (Company No. 515246833)

UNANIMOUS WRITTEN RESOLUTION OF THE COMPANY'S SHAREHOLDERS

DATED December 19, 2015

The undersigned, comprising all registered shareholders of SIPG Bayport Terminal Co., Ltd. (the "Company") eligible to be present at the general meeting and vote on the following issues, in accordance with Section 76 of the Companies Law, 5759-1999 (the "Companies Law"), hereby adopt the following resolution in writing in lieu of a duly convened meeting and waive all rights to receive prior notice of such meeting, to the extent that such were not fulfilled:

RESOLVED, to dismiss the following as director in the board of directors of the Company:

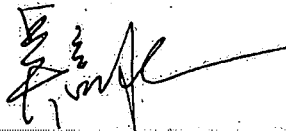
Opher Levy (I.D. Number: 065125056)

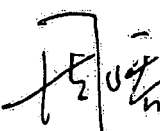
RESOLVED, to appoint the following as director in the board of directors of the Company:

Yoav Zuckerman (I.D. Number: 029509122)

IN WITNESS WHEREOF, the shareholders of the Company have executed this written consent as of the date above:

Shanghai International Port Group (Singapore) Pte. Ltd.

By: 
Mr. Yanbing Xi


Mr. Jiao Zhou



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

תקנון חברה

1. שם החברה אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ

SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.

2. מטרות החברה

מתן שירותי נמל ושירותים נלווים כתאגיד מורשה כהגדרת מונחים אלה בחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004 ("החוק"), ובהתאם לכתב הסמכה מכוח סעיף 10 לחוק.

3. פרטים בדבר הון המניות הרשום של החברה

הון רשום: 1,000 ₪.

המורכב מ: 100,000 מניות, בנות 0.01 ₪ כל אחת.

4. פרטים בדבר הגבלת אחריות החברה

אחריות בעלי המניות: מוגבלת במניות.

5. הוראות נוספות

א. אחריות בעלי המניות מוגבלת במניות, עד לסכום המניות שהוקצו להם ואשר טרם נפרע.

ב. אסור לחברה להציע מניות ו/או אגרות חוב לציבור.

ג. החברה היא פרטית, מספר בעלי המניות לא יעלה על חמישים, מלבד עובדי החברה או מי שהיו עובדיה ובהיותם עובדיה, ואף לאחר שהופסקה עבודתם הם מוסיפים להיות בעלי מניות בחברה.

ד. אין להעביר מניות ללא אישור הדירקטוריון.

ה. לא תותר העברה של מניות בחברה אלא בהתאם להוראות הסכם למתן שירותי נמל

ושירותים נלווים, בהתאם למכרז חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ מס' B

18/10/07/13 ("ההסכם").

לצורך תקנון זה, למונח "העברה" תהיה המשמעות הקבועה בהסכם.

6. פטור, שיפוי וביטוח

א. החברה רשאית לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, אך אינה רשאית לפטור דירקטור מאחריות כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, תשנ"ט-1999.

ב. החברה רשאית, מעת לעת, ובהתאם להוראות כל דין, לשפות נושא משרה בה, בשל חבות

או הוצאה שהוטלו עליו או שהוציא, עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה

בחברה, במקרים המפורטים להלן:



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

- (1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובה אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;
 - (2) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי; בפסקה זו –
סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפחתה בו חקירה פלילית – משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (בסעיף קטן זה – חוק סדר הדין הפלילי), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי;
 - "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר;
 - (3) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
- ג. החברה רשאית, מעת לעת, ובהתאם להוראות כל דין:
- (1) ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושא משרה בה בכל אחד מאלה:
 - i. כמפורט בסעיף 6.2.1 לעיל, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין;
 - ii. כמפורט בסעיף 6.2.2 ובסעיף 6.2.3.
 - (2) לשפות נושא משרה בה בדיעבד – לאחר קרות אירוע נושא השיפוי.
- ד. החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, לרבות בכל אחד מאלה:
- (1) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
 - (2) הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
 - (3) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר;
 - (4) נסיבות אחרות העולות במסגרת החוק ואשר החברה רשאית, או שיהיה ביכולתה, לבטח בגינן נושא משרה בה.



ה. אין בכוונת ההוראות דלעיל, ולא יהיה בהן, כדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא לעניין רכישת ביטוח, ומתן פטור או שיפוי:

(1) עבור או עם מי שאינם נושאי משרה בחברה, לרבות עובדים, קבלנים או יועצים של החברה;

(2) עבור או עם נושאי משרה בחברה – ככל שהביטוח, הפטור או השיפוי אינם אסורים על פי כל דין.

ו. הוראות סעיף 6 זה יחולו גם על נציג תאגיד ועל דירקטור חליף.

ז. בסעיף 6 זה לעיל, "אדם" – לרבות תאגיד.



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

Articles of Association

1. **Name of Company** **SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.**
(אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ)
2. **Business Scope**
Supplying Port Services and Additional Services as an Authorized Company as such terms are defined under the Administration of Shipping and Ports Law, 5764-2004 (the "Law"), and in accordance with a Writ of Authorization pursuant to section 10 of the Law.
3. **Details regarding the Company's registered capital**
Registered Capital: ILS 1,000.
Comprised of: 100,000 Ordinary Shares, of ILS 0.01 par value each.
4. **Details regarding Company's limitation on liability**
Shareholders liability: Limited liability.
5. **Additional provisions**
 - a. The liability of each Shareholder for the Company's obligations is limited to the unpaid sum, if any, owing to the Company in consideration for the issuance of the shares held by such Shareholder.
 - b. Any offer to the public to subscribe for any shares or debentures of the Company is prohibited.
 - c. The Company is a private company, and accordingly, the number of Shareholders for the time being of the Company (exclusive of persons who are in the employment of the Company and of persons who having been formerly in the employment of the Company were, while in such employment, and have continued after termination of such employment to be, Shareholders of the Company), shall not exceed fifty (50);



- d. No transfer of shares in the Company shall be effective, without the Company's Board of Directors approval.
- e. No transfer of shares in the Company shall be effective unless such transfer is made in accordance with the provisions of the Agreement for the Operation and Maintenance of the Bayport Terminal, pursuant to Tender Number 18/10/07/13B by the Israeli Ports Development & Assets Company Ltd. (the "**Agreement**").

For the purpose of this Article, the term "Transfer" shall have the meaning as set forth in the Agreement.

6. Exemption, Indemnification and Insurance

6.1. The Company may grant an officer, in advance, an exemption from its liability, in whole or in part, for damages resulting from a breach of its duty of care to the Company, other than for a breach of care in connection with a Distribution, as such term is defined in the Companies Law 5759-1999 (the "**Law**").

6.2. The Company may, from time to time, and subject to and in accordance with applicable law, to indemnify an officer, in respect of a liability or expense set out below which is imposed on it or incurred by it as a result of an action taken in its capacity as an officer of the Company:

6.2.1. A monetary liability imposed on it in favor of another Person by a judgment, including a settlement or a decision of an arbitrator which is given the force of a judgment by court order;

6.2.2. Reasonable litigation expenses, including legal fees, incurred by the officer as a result of an investigation or proceeding against such officer by a competent authority, which investigation or proceeding has concluded without the filing of an indictment or without the imposition of financial liability in lieu of a criminal proceeding, or has ended in the imposition of a financial obligation in lieu of a criminal proceeding for an offence that does not require proof of criminal intent or with respect to a monetary composition. In this paragraph –



“concluding a procedure without an indictment on a matter on which a criminal investigation was begun” means closing the case under section 62 of the Criminal Procedure Law [Consolidated Version] 5742-1982 (in this subsection: the Criminal Procedure Law), or a stay of proceedings by the Attorney General under section 231 of the Criminal Procedure Law;

A “monetary obligation in lieu of a criminal proceeding” – a monetary obligation imposed under law in lieu of a criminal proceeding, including an administrative fine under the Administrative Offenses Law 5746-1985, a fine for an offense designated a finable offense under the provisions of the Criminal Procedure Law, a monetary composition or a forfeit;

6.2.3. Reasonable litigation expenses, including legal fees, which the Officer has incurred or is obliged to pay by the court, in a proceeding commenced against it by the Company or in its name or by any other Person, or pursuant to criminal charges of which it is acquitted or in a criminal charges in which it is convicted of an offense which does not require proof of criminal intent.

6.3. The Company may, from time to time and subject to the provisions of applicable law:

6.3.1. undertake in advance to indemnify an officer of the Company for any of the following:

(a) any liability as set out in Article 6.2.1 above, provided that the undertaking to indemnify is limited to events which in the opinion of the Board of Directors are anticipated in light of the Company’s actual activities at the time of providing the indemnification undertaking, and for an amount or criteria which the Board of Directors has determined are reasonable in the circumstances and, and the indemnity undertaking shall include the events which in the opinion of the Board of Directors are anticipated in light of the Company’s actual activities at the time of undertaking, and the amounts or criteria that the Board of Directors deems reasonable in the circumstances.



(b) any liability stated in Article 6.2.2 or in Article 6.2.3 above.

6.3.2. indemnify an officer retroactively – after the occurrence of the event which is the subject of the indemnity.

6.4. The Company may enter into an agreement to insure an officer's responsibility with respect to any liability imposed upon such officer as a result of an action carried out in his capacity as an officer in each of the following cases:

6.4.1. breach of duty of care towards the Company or towards another Person;

6.4.2. breach of fiduciary duty towards the Company, provided that the officer acted in good faith and had reasonable grounds to assume that the action would not harm the interests of the Company;

6.4.3. a monetary liability imposed on it in favor of another Person;

6.4.4. any other circumstances arising under the law with respect to which the Company is allowed, or will be able to, insure an officer.

6.5. The above-mentioned provisions are not intended and shall not in any way limit the Company in its ability to enter into any contract of insurance or to grant a release from liability or an indemnity:

6.5.1. in connection with or in favor of a Person who is not an officer, including employees, contractors or consultants of the Company;

6.5.2. in connection with or in favor of officers – to the extent that the insurance, release or indemnity is not prohibited by law.

6.6. The provisions of this Article 6 shall apply to a corporate representative and an alternate director.

6.7. In this Article 6 the term "**Person**" shall include a corporation.





משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על הודעתו.
משרד המשפטים (חתימה מוסדית).
על החתום

על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).

Geoda User

25 Jan 2016 12:34:22 +02:00

אישור שמשמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

רשות
התאגידים